



PUTUSAN

Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FAUZI als AMANG BIN MUHAMMAD (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banyuur Muara RT. 43 RW. 003 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAHMAH als AMAH BINTI MUHDAN (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banyuur Luar RT. 012 RW. 001 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Handayani, S.H., dkk., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat berkantor di Gedung LKBH Unlam (Kayu Tangi) Banjarmasin, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 19 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 13 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 13 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAUZI Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa II RAHMAH Als AMAH Binti MUHDAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan



jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAUZI Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa II RAHMAH Als AMAH Binti MUHDAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam (tempat korek zippo).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I FAUZI Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAH Als AMAH Binti MUHDAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Tembus Mantuil Kel. Basirih Selatan Kec. Basirih Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di bawah Jembatan Basirih, atau setidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I menghubungi Sdr. SOMAD (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I jual kembali. Tidak lama kemudian Terdakwa I diberitahu oleh Sdr. SOMAD bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak Rokok Surya dan telah diranjau/ diletakkan di Jl. Tembus Mantuil Kel. Basirih Selatan Kec. Basirih Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di bawah Jembatan Basirih lalu Terdakwa I pergi ke tempat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa I langsung mengambil sabu tersebut di tempat yang sudah diberitahu sebelumnya lalu Terdakwa I kembali ke rumah dan langsung memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang mana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan tersisa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa I di dalam kamar;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekitar pukul 00.10 wita datang Saksi JUMRIYADI dan Saksi YUDA SAPUTRA melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di dalam kamar lalu Saksi JUMRIYADI dan Saksi YUDA SAPUTRA juga melakukan penggeladahan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS FAHRUDINNUR Bin ABDUL HAMID dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam (tempat korek api zippo) yang ditemukan di dalam kamar. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. SOMAD merupakan sepupu dari Terdakwa II dan Terdakwa II yang mengenalkan Terdakwa I dengan Sdr. SOMAD tersebut.



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0467 tanggal 17 Juli 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOMN No. 013/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektr ofotometri UV

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HAFIZ SATRIA ARIANDA, S.Tr,k. M.H. selaku Penyidik, FAUZI Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) selaku Terdakwa I dan RAHMAH Als AMAH Bin MUHDAN (Alm) selaku Terdakwa II serta MARDIYONO dan MUHAMMAD ILHAMSYAH selaku Penyidik Pembantu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram kemudian dibagi/ disisihkan menejadi dua bagian, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna untuk pemeriksaan di BPOM dan 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu



dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa para terdakwa dalam hal melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I FAUZI Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAH Als AMAH Binti MUHDAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekitar pukul 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Banyuur Muara RT. 043 RW.003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa I, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 sekira jam 23.30 Wita, Saksi JUMRIYADI dan Saksi YUDA SAPUTRA (Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Utara) sedang berada di Pos Opsnal lalu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Banyuur Muara RT. 043 RW.003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa I sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi JUMRIYADI dan Saksi YUDA SAPUTRA melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya disana pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekitar pukul 00.10 wita Saksi JUMRIYADI dan Saksi YUDA SAPUTRA melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa I dan



langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di dalam kamar lalu Saksi JUMRIYADI dan Saksi YUDA SAPUTRA juga melakukan penggeladahan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS FAHRUDINNUR Bin ABDUL HAMID dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam (tempat korek api zippo) yang ditemukan di dalam kamar. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0467 tanggal 17 Juli 2025 yang ditandatangani oleh RIVAL ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan n Jenis/ Parame ter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPO MN No. 013/N /01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam



Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HAFIZ SATRIA ARIANDA, S.Tr,k. M.H. selaku Penyidik, FAUZI Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) selaku Terdakwa I dan RAHMAH Als AMAH Bin MUHDAN (Alm) selaku Terdakwa II serta MARDIYONO dan MUHAMMAD ILHAMSYAH selaku Penyidik Pembantu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram kemudian dibagi/ disisihkan menejadi dua bagian, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna untuk pemeriksaan di BPOM dan 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa para terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan dari tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 00.10 WITA di rumah tempat tinggal mereka yang terletak di Jalan Banyur Muara RT 043 RW 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, karena para Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;



- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang Saksi dan rekan terima pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 WITA bahwa di Jalan Banyur Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin seringkali dijadikan lokasi transaksi narkoba jenis sabu-sabu setelah berada di lokasi yang dimaksud Saksi dan rekan langsung melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya tepatnya Para Terdakwa sedang beristirahat dalam kamar tidurnya;
- Bahwa saat penggeledahan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam (tempat korek api Zippo), selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya tersebut diamankan ke Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa sabu yang disita dari para Terdakwa adalah milik Terdakwa Fauzi yang rencananya adalah untuk dijual kembali dan keuntungan penjualan sabu tersebut digunakan Terdakwa Fauzi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama Terdakwa Rahmah;
- Bahwa Terdakwa Fauzi memperoleh sabu dari Saudara Somad yang merupakan sepupu dari Terdakwa Rahmah dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saudara Somad lalu Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa Fauzi dengan meletakkannya di bawah Jembatan Basirih lalu setelah Terdakwa diberitahu lokasi pengambilan sabu tersebut, Terdakwa Fauzi mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah dan membaginya menjadi paket lebih kecil untuk kemudian dijual oleh Terdakwa Fauzi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saudara Somad lalu Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa Fauzi dengan meletakkannya di bawah Jembatan Basirih lalu setelah Terdakwa diberitahu lokasi pengambilan sabu tersebut,



Terdakwa Fauzi mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah dan membaginya menjadi paket lebih kecil untuk kemudian dijual oleh Terdakwa Fauzi

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Yuda Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan dari tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 00.10 WITA di rumah tempat tinggal mereka yang terletak di Jalan Banyuur Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, karena para Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang Saksi dan rekan terima pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 WITA bahwa di Jalan Banyuur Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin seringkali dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu-sabu setelah berada di lokasi yang dimaksud Saksi dan rekan langsung melakukan penggebrekan di sebuah rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam rumahnya tepatnya Para Terdakwa sedang beristirahat dalam kamar tidurnya;

- Bahwa saat penggeledahan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam (tempat korek api Zippo), selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya tersebut diamankan ke Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa sabu yang disita dari para Terdakwa adalah milik Terdakwa Fauzi yang rencananya adalah untuk dijual kembali dan keuntungan penjualan



sabu tersebut digunakan Terdakwa Fauzi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama Terdakwa Rahmah;

- Bahwa Terdakwa Fauzi memperoleh sabu dari Saudara Somad yang merupakan sepupu dari Terdakwa Rahmah dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saudara Somad lalu Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa Fauzi dengan meletakkannya di bawah Jembatan Basirih lalu setelah Terdakwa diberitahu lokasi pengambilan sabu tersebut, Terdakwa Fauzi mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah dan membaginya menjadi paket lebih kecil untuk kemudian dijual oleh Terdakwa Fauzi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saudara Somad lalu Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa Fauzi dengan meletakkannya di bawah Jembatan Basirih lalu setelah Terdakwa diberitahu lokasi pengambilan sabu tersebut, Terdakwa Fauzi mengambil sabu lalu membawanya pulang ke rumah dan membaginya menjadi paket lebih kecil untuk kemudian dijual oleh Terdakwa Fauzi

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fauzi als Amang Bin Muhammad (alm)

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas anggota kepolisian saat bersama istri Terdakwa I yakni Terdakwa II sedang beristirahat di rumah para Terdakwa di Jalan Banyuur Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekitar pukul 00.10 WITA;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah para Terdakwa tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah kotak warna hitam (tempat korek api Zippo) milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam kamar tidur kemudian para Terdakwa diamankan ke Mapolsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dari Saudara Somad yang merupakan Sepupu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WITA dengan menghubungi Saudara Somad melalui whatsapp lalu Terdakwa I menemui Saudara Somad dan menyerahkan uang pembelian sabu baru kemudian Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan sabu yang terbungkus kotak rokok Surya di bawah jembatan Basirih Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa I berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa I pulang kerumah dan membagi sabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang kemudian telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kamar tidur dalam rumah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I untuk dijual kembali, dan dari hasil menjual sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah digunakan Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jual beli sabu dan menyimpan sabu yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;

Terdakwa II Rahmah als Amah Binti Muhdan (alm)

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas anggota kepolisian saat bersama suami Terdakwa II yakni Terdakwa I sedang beristirahat di rumah para Terdakwa di Jalan Banyuur Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekitar pukul 00.10 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah para Terdakwa tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah kotak warna hitam (tempat korek api Zippo) milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam kamar tidur kemudian para Terdakwa diamankan ke Mapolsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dari Saudara Somad yang merupakan Sepupu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WITA dengan menghubungi Saudara Somad melalui whatsapp lalu Terdakwa I menemui Saudara Somad dan menyerahkan uang pembelian sabu baru kemudian Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan sabu yang terbungkus kotak rokok Surya di bawah jembatan Basirih Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa I berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa I pulang kerumah dan membagi sabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang kemudian telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kamar tidur dalam rumah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I untuk dijual kembali, dan dari hasil menjual sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah digunakan Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan Terdakwa II;



- Bahwa Terdakwa II mengetahui jual beli sabu dan menyimpan sabu yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya; Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0467 tanggal 17 Juli 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HAFIZ SATRIA ARIANDA, S.Tr,k. M.H. selaku Penyidik, FAUZI Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) selaku Terdakwa I dan RAHMAH Als AMAH Bin MUHDAN (Alm) selaku Terdakwa II serta MARDIYONO dan MUHAMMAD ILHAMSYAH selaku Penyidik Pembantu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram kemudian dibagi/ disisihkan menejadi dua bagian, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna untuk pemeriksaan di BPOM dan 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 (nol komadua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam (tempat korek zippo);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas anggota kepolisian saat bersama Terdakwa II sedang beristirahat di rumah para Terdakwa di Jalan Banyuur Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekitar pukul 00.10 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah para Terdakwa tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah kotak warna hitam (tempat korek api Zippo) milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam kamar tidur kemudian para Terdakwa diamankan ke Mapolsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu dari Saudara Somad yang merupakan Sepupu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WITA dengan menghubungi Saudara Somad melalui whatsapp lalu Terdakwa I menemui Saudara Somad dan menyerahkan uang pembelian sabu baru kemudian Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan sabu yang terbungkus kotak rokok Surya di bawah jembatan Basirih Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa I berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa I pulang kerumah dan membagi sabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang kemudian telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kamar tidur dalam rumah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I untuk dijual kembali, dan dari hasil menjual sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),



dimana uang tersebut sudah digunakan Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jual beli sabu dan menyimpan sabu yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang yang bernama Fauzia Is Amang Bin Muhammad (alm) dan Rahmah als Amah Binti Muhdan (alm) yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa barang yang disimpan Terdakwa I di rumah para Terdakwa di Jalan Banyuir Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dimana barang tersebut juga telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0467 tanggal 17 Juli 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa I ditangkap petugas anggota kepolisian saat bersama Terdakwa II sedang beristirahat di rumah para Terdakwa di Jalan Banyuir Muara RT. 043 RW. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekitar pukul 00.10 WITA, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah para Terdakwa tersebut dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah kotak warna hitam (tempat korek api Zippo) milik Terdakwa I yang Terdakwa I simpan di dalam kamar tidur kemudian para Terdakwa diamankan ke Mapolsek Banjarmasin Utara guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa I membeli sabu dari Saudara Somad yang merupakan sepupu dari Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I membeli ½ (setengah) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WITA dengan menghubungi Saudara Somad melalui whatsapp lalu Terdakwa I menemui Saudara Somad dan menyerahkan uang pembelian sabu baru kemudian Saudara Somad memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan sabu yang terbungkus kotak rokok Surya di bawah jembatan Basirih Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa I



berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut setelah itu Terdakwa I pulang kerumah dan membagi sabu menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang kemudian telah laku terjual sebanyak 5 (lima) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kamar tidur dalam rumah para Terdakwa. Bahwa Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I untuk dijual kembali, dan dari hasil menjual sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah digunakan Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa II mengetahui jual beli sabu dan menyimpan sabu yang dilakukan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan para Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa peran Terdakwa I adalah membeli sabu dari Saudara Somad selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dimana sudah terjual 5 (lima) paket dan dari hasil penjualan 5 (lima) paket sabu tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I membeli dan menyimpan sabu di rumah para Terdakwa serta Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menikmati keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu tersebut. Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 (nol komadua sembilan) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam (tempat korek zippo) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Fauzi als Amang Bin Muhammad (alm)** dan Terdakwa **II. Rahmah als Amah Binti Muhdan (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 (nol komadua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam (tempat korek zippo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.